

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE MAYAGUEZ

WILSON BETANCOURT FIGUEROA, ET AL.

DEMANDANTES

VS.

PEDRO JUAN CRUZ ROSADO, ET AL.

DEMANDADOS

CIVIL NÚM.: MZ2025CV01341

SOBRE:

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES.

INJUNCTION ESTATUTARIO

(CONSTRUCCIÓN ILEGAL; ART. 14.1 LEY
161 DE 1 DE DICIEMBRE DE 2009)

MOCIÓN SOLICITANDO EMPLAZAMIENTO POR EDICTO

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte demandante de epígrafe, por conducto de la representación legal que suscribe, y muy respetuosamente **EXPONE Y SOLICITA:**

- 1) En el presente caso de emitieron emplazamientos y citaciones para vista dirigidos a todas las partes co-demandadas. Los co-demandados: Pedro Juan Cruz Rosado, Alma Nereida Cruz Rosado, Edgardo Cruz Rosado y Feliz Álvaro Cruz Rosado fueron debidamente emplazados y notificados. **(Véase entrada #24 del SUMAC)**
- 2) A pesar de las múltiples gestiones realizadas para el diligenciamiento mediante entrega personal del emplazamiento de la parte demandadas: **Frank William Cruz Rosado y Oscar Manuel Cruz Rosado**, las mismas resultaron infructuosas. **(Véase anejo 1)**
- 3) En el presente caso, las partes demandadas: **Frank William Cruz Rosado y Oscar Manuel Cruz Rosado** no han podido ser emplazadas, a pesar de las gestiones y esfuerzos realizados para diligenciamiento del emplazamiento. **(Véase Declaración Jurada – Anejo 1).**
- 4) Que a tenor con las disposiciones de la Regla 4.6 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, cuando una persona a ser emplazada no puede ser localizada después de realizadas las diligencias pertinentes o se oculte para no ser emplazada, y así se comprobara a satisfacción del Tribunal mediante declaración jurada, y además se

demostrará que existe una reclamación que justifique la concesión de algún remedio contra la persona a ser emplazada, o que dicha persona es parte apropiada en el pleito, el Tribunal podrá dictar una orden disponiendo que el emplazamiento se haga mediante la publicación de un edicto.

- 5) Que en armonía con la referida regla acompañamos Declaración Jurada en la cual se hacen constar las diligencias efectuadas para localizar a los demandados sin que se pudiera dar con su paradero por este ocultarse.
- 6) Respetuosamente se solicita de este Honorable Tribunal se autorice la expedición del correspondiente edicto a los fines de emplazar a la parte demandada, conforme lo dispone la Regla 4.6 de Procedimiento Civil de 2009.

POR TODO LO CUAL, se solicita de este Honorable Tribunal, que previo los trámites legales de rigor, emita una orden autorizando el emplazamiento por un edicto de las partes demandadas antes mencionadas, mediante su publicación en un periódico de circulación diaria general en la Isla de Puerto Rico. La orden debe disponer, además, que dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del edicto, se dirija al demandado una copia del emplazamiento por edicto y la demanda presentada, por correo certificado con acuse de recibo, al lugar de su última dirección.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En Mayagüez, Puerto Rico a través del sistema SUMAC.

f/ LCDO. JUAN CARLOS TORO SEPÚLVEDA

Número R.U.A.: 16,501

P.O. Box 6246

Mayagüez, P.R. 00681

Tel: (787)528-6450

E-mail: juancarlos_toro@yahoo.com